

1501200-15.2020.8.26.0568

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Osmar Marcello Junior

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2158277/2020 - DEL.POL.AGUAS DA PRATA, 8342185 - DEL.POL.AGUAS DA PRATA,

2172/20/700 - DEL.POL.AGUAS DA PRATA, 2158277 - DEL.POL.AGUAS DA PRATA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

DAVID DONIZETI BATISTA

Artigo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara do Juizado Especial Cível , Criminal e da Fazenda Pública

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, Jardim Nova São João, São João da Boa Vista - SP - cep 13874-149

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n°:

1501200-15.2020.8.26.0568 - PROC. 2021/000556

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2158277/2020 - DEL.POL.AGUAS DA PRATA, 8342185 - DEL.POL.AGUAS DA PRATA,

2172/20/700 - DEL.POL.AGUAS DA PRATA, 2158277 - DEL.POL.AGUAS DA PRATA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

DAVID DONIZETI BATISTA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

01/08/2022

No dia 01 de agosto de 2022, às 16 horas, iniciou-se a presente audiência por meio virtual, através de videoconferência pelo aplicativo Microsoft Teams. Presente se achava o MM. Juiz de Direito, Dr. OSMAR MARCELLO JUNIOR, comigo escrevente de seu cargo, ao final assinado. Apregoadas as partes, verificou-se a presença do investigado(a); o(a) advogado(a) plantonista DR(A). IVAN VALIM. A audiência será gravada. Abertos os trabalhos, manifestou-se o Representante Ministerial: "Trata-se de TC instaurado para apurar infração penal prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. O(s) investigado(s) não registra(m) outros envolvimento(s) criminais. Assim, com fundamento no art.48, §§ 1º e 5º da referida Lei, o

Ministério Público apresenta a seguinte proposta para transação penal: advertência do(s) investigado(s) acerca dos efeitos das drogas. Após feita a proposta, caso houver droga apreendida, requeiro sua destruição, bem como, eventual amostra guardada para contraprova, nos termos do art. 72, da Lei 11.343/2006, caso houver, após o trânsito em julgado da extinção da punibilidade.". Ouvido(s) o(s) investigado(s) e seu(s) defensor(es), por eles foi dito que concordavam com a proposta Ministerial. Nesta oportunidade, o investigado foi advertido pelo Mm. Juiz de Direito acerca dos efeitos nocivos do uso de drogas. Desta sorte, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Acolho a proposta de transação penal formulada pelo Ministério Público e a HOMOLOGO com fundamento no art.76, §4º da Lei nº 9.099/95, ficando advertido(s) o(s) investigado(s) sobre os malefícios das drogas. Por consequência, JULGO EXTINTA a punibilidade do(s) investigado(s) à vista do pronto adimplemento da obrigação imposta (submeter-se à advertência). Defiro o requerimento do Ministério Público. Considerando a modificação na Lei 11.343/06, e verificada a regularidade formal do auto de constatação preliminar da substância entorpecente, determino a destruição da droga apreendida, no prazo de 15 (quinze) dias, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. Oficie-se ao Delegado de Polícia para que promova o necessário, intimando-se o Ministério Público, inclusive, para que compareça ao ato de incineração. A presente serve como ofício. (1dp.sjbvista@policiacivil.sp.gov.br)." Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. As gravações realizadas nesta audiência, estarão armazenadas nos autos. NADA MAIS. Eu, (Márcia Teleni Estevam), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: assinatura digital

Investigado(a): DAVID DONIZETI BATISTA

CPF: CPF da Parte Passiva Seleccionada << Informação indisponível >>

373.103.758-07

Plantonista: